

מאמר על מגדף

אנו מוצאים פעמיים את הבעיה של קילול שם ה'. הפעם הראשונה היא בספר ויקרא כאשר יוצא בן האישה המצרית ומקלל את ה':

וַיִּקְבֹּץ בֶּן הָאִשָּׁה הַיִּשְׂרָאֵלִית אֶת הַשֵּׁם וַיִּקְלֵל וַיִּבְיֹאוּ אֹתוֹ אֶל מֹשֶׁה וְשֵׁם אָמוֹ שְׁלֵמִית בֵּת דְּבָרִי לַמֶּטֶה דָּן:

תורה תמימה הערות ויקרא פרק כד הערה כה

הלשון ברך במובן קללה הוא לשון נקי' כמו מ"א כ"א ברך נבות אלהים ומלך, משא"כ הפעל קלל הוא לשון גס ומגונה, וכן הקללה בכנויין אינה מגונה כ"כ כמו קללה בשם המפורש, ולכן מדכתיב ויקלל משמע ליה שקלל בענין מגונה, וממילא מבואר שקלל בשם המפורש, והכנויין הם שמות שדי, צבאות, רחום וחנון וארך אפים [ולהרמב"ם הוי שם שדי מן השמות]:

א

כפי העולה מן הסוגיות (סנהדרין סו. שבועות לה) והפוסקים (רמב"ם פכ"ו מהל' סנהדרין, פ"ה מהלכות ממרים ה"ב), הן במקלל אביו ואמו והן במקוללים אחרים - דיין, נשיא, חברו - יש צורך בהזכרת שם שמים (כשדנים אם די אף בכינוי או צריך שם ממש) על מנת להתחייב כמקלל (סקילה במקלל אביו ואמו, ומלקות במקלל אחרים). יש לדון האם הצורך בהזכרת שם שמים הוא רק תנאי או שהוא המחייב. כלומר האם סיבת הדין הינה במישור בין אדם לחברו, דהיינו מקלל אביו ואמו הוא דין בהלכות כבוד הורים, בדיין ובנשיא דין בכבודם, ובחברו דין בהלכות "ואהבת לרעך כמוך", אלא שיש דין "צדדי" בתור תנאי המצריך לבצע קללה זאת בשם שמים ואלמלא זאת אולי המעשה לא כל כך חמור ופוגע. או שמא הדין הוא בהלכות בין אדם למקום כלומר יש כאן פגיעה בכבוד ומורא שמים כאשר אדם משתמש בשם ה' לצרכיו הפרטיים ולא עוד אלא לצרכים שליליים (וההבדל בעונש הינו בגלל שאם משתמש למעשה פגיעה חמורה יותר - הוריו, ממילא הפגיעה בכבוד שמים חמורה יותר).

עקרונית יתכן שיש הבדל בין הקללות השונות כשבכל מקרה הגורם הדומיננטי שונה ויתכן ששני הגורמים גם יחד קיימים.

את התפישה הסוברת ששייך לדבר על שני הגורמים ניתן לראות בגמ' תמורה ג:, הגמ' דנה על דברים שלמרות שהינם לאו שאין בו מעשה לוקים עליהם, ומונה ביניהם מקלל חברו בשם, ומביאה פסוק כמקור לכך. הגמ' שואלת מדוע לא נלמד מפסוק זה שמוציא שם שמים לבטלה לוקה ולמרות שהוא לאו שאין בו מעשה ולא שמקלל חברו בשם לוקה כשנימוקה:

"אימא מוציא שם שמים לבטלה תיסגי ליה במלקות, אבל **מקלל** חברו בשם כיון דקעביד תרתו, דקא מפיק שם שמים לבטלה וקמצער ליה לחבריה לא תיסגי ליה במלקות",

דוחה הגמרא:

"לא מצית אמרת, דכתיב לא תקלל חרש",

ולכן המקור למלקות נדרש למקלל חברו בשם ולא למוציא שם שמים לבטלה. במסקנת הגמרא ניתן להבין:

א. הגמ' חוזרת בה מהתפישא הכפולה במקלל חברו.

ב. התפישא הכפולה נשארת אך לעניין מלקות מעדיפים לדרוש את הפסוק לגבי מקלל ולא לגבי מוציא שם שמים לבטלה.

אפשרות שלישית בהבנת המחייב במקלל ניתן לראות ברמב"ם (ספר המצוות לאו שי"ז) המסביר את הסיבה שמקלל חרש חייב למרות שהמקולל לא שומע: "כי התורה לא הקפידה בענין המקולל לבד, אבל הקפידה גם כן בענין המקלל לבד כשהזהיר שלא יניע נפשו לנקימה ולא ירגיל לכעוס" וכך גם מוסבר מדוע המקלל עצמו חייב. לפי הבנה זו יש כאן מצוה חינוכית לנפש האדם עצמו, וכעין מה שמוציאים אנו לפי מספר ראשונים באיסור "אותו ואת בנו" או במצוות שילוח הקן. ההבדל בעונש אולי נובע מכך שמקלל אביו ואמו כ"כ חמור עד שכבר אין לו תיקון ולכן חייב מיתה.

יתכן שאף היראים (סימן קע"ד) מסכים לתפישא זו. בהסבירו את הצורך המיוחד בלימוד שאף אשה המקללת את אביה ואמה חייבת (סנהדרין סו.) אומר: "לפי שאין דרך אשה לקלל שהרי בבית בעלה רגילה ועומדת ואין לה משא ומתן עם אדם כאיש, הוצרך לרבות אשה". הוזה אמינא זו לפטור אשה ברורה יותר לפי הרמב"ם - וודאי אם נבין שהמטרה היא חינוך לטווח ארוך, ואז באשה החשש לקלקול פחות חמור כי מתעסקת פחות עם בני אדם - ופחות מובנת להסברים אחרים. אמנם במסקנה שיש רבוי גם לאשה יתכן שנדחת תפישא זו להבנת היראים. (כאמור היראים אומר את דבריו במקלל אביו ואמו ואולי מבין שקללה זו הינה חלק ממערכת כללית של קללות, אך ברמב"ם לא הכרחית תפישא זו).

בעקבות הרמב"ם מציע האור שמח (פכ"ו מהל' סנהדרין ה"א) הסבר אחר בתירוץ הגמ' בתמורה: אי אפשר לומר שהמחייב במקלל חברו בשם הינו עובדת העבירה הכפולה - בין אדם למקום ובין אדם לחבירו - שהרי מקלל חרש אע"פ שהלז לא מצטער לוקה כי הלאו מצד פעולת המקלל בנפשו ולא מצד המקולל, ואם כך אין קשר להלכות בין אדם לחברו, ולכן אם מוציא שם שמים לבטלה לוקה גם מקלל חברו בשם לוקה (שהרי אין כבר את השיקול שלא סגי ליה במלקות משום העבירה הכפולה) ולכן אין מקור לכך שמוציא שם שמים לבטלה לוקה, כי הפסוק שהוא המקור למלקות נדרש כבר למקלל חברו בשם דלוקה. להסבר זה, במסקנת הגמ' בתמורה נדחת התפישא הכפולה.

ניתן לדון במקור האיסור ובמספר דינים ולנסות להביןם לאור התפיסות השונות בסיבת חיוב **מקלל**. אנו נתמקד בדין **מקלל** אביו ואמו.

מקור האיסור: (עונשו ידוע מדכתיב ויקרא כ', ט': "כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו").

1. מכילתא (משפטים פרשה ה'): בנין אב מ"אלוהים לא תקלל" דכתיב גבי דיין, מ"ונשיא בעמך לא תאור" ומ"לא תקלל חרש" - "הצד השווה שבהם שהם בעמך ואתה מוזהר על קללתם, אף אבך שבעמך אתה מוזהר על קללתו" (וראה בחינוך מצוה ר"מ שהביא את המכילתא במקור ובמנחת חינוך שם תמה דהרי הגמ' בסנהדרין סו. דוחה לימוד זה ונשאר בצע"ק). לימוד זה ניתן להבינו לכל אחת מהאפשרויות שהוצעו לעיל, אך הוא בעייתי יותר אם מנסים לפצל בין סוגי הקללות השונות, אלא אם כן נרצה לדחוק שזהו רק לימוד טכני.

2. הירושלמי (סנהדרין פ"ז ה"א) לומד מ"איש אמו ואביו תיראו". לימוד זה ברור להסבר שדין במורא הורים.

3. הגמ' (סנהדרין סו.) לומדת לפי ר' ישמעאל - הדורש את "אלוהים לא תקלל" (שמות כ"ב, כ"ז) כשם חול (דיין) - שהיה יכול להכתב או "אלהים לא תקלל" ו"לא תקלל חרש" וללמוד מהם נשיא, או לכתוב "ונשיא בעמך לא תאור" ו"לא תקלל חרש" וללמוד מהם דיין, "אלוהים למה לי? אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לאביו". בהמשך הגמ' איתא בשם ר' אליעזר בן יעקב ש"אלהים לא תקלל" הינו גם מקור לאזהרה למברך את השם ולפי ר' ישמעאל לומדים קדש (אזהרת ברכת השם) מחול (אזהרת קללה).

תוס' מבינים שאין זה לימוד מק"ו כי איכא למיפרך "מה לבשר ודם שכן דואגים ומתביישין בכך" אלא הלימוד מעצם העובדה שהתורה כתבה בלשון "אלהים". רואים שלתוס' אותה מילה עצמה משמשת הן לברכת השם (מהמשמעות) והן לקללת הורים. אם נסביר שקללת הורים דין בכבוד שמים ניתן להבין היטב את הקשר בין הדברים, אך להסברים האחרים הלימוד פחות מובן.

לאפשרות שזהו דין בכבוד הורים ניתן אולי לומר שהוקש כבודם המקום במקומות מסוימים וכן "שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו" (נידה לא.) ולכן צירפה אותם התורה ואכן הספרא בריש קדושים (פרשתא א אותיות ד-ז) אומרת: "....הקיש מורא אב ואם למורא המקום... הקיש כבוד אב ואם לכיבוד המקום... הקיש קללת אב ואם לקללת המקום... וכן בדין מפני ששלשתם שותפים בו".

גם לאפשרות שזהו דין בחינוך האדם עצמו, אם נבין שזה גם המניע באזהרת ברכת השם, ניתן להבין שלכן אף אותה מילה. אך בכל אופן, כאמור, להסבר שקללת הורים דין בכבוד שמים ברור יותר הלימוד.

הרמ"ה (לאחר שדוחה שהלימוד מק"ו כי אין עונשין מן הדין) מבין שהלימוד הינו כמה מצינו. לפיו יתכן שהקשר בין ברכת השם לקללת הורים קלוש יותר ואם כך מובן אף להסברים שקללת הורים לא קשורה לכבוד שמים.

4. הגמ' בסנהדרין (שם) לומדת לפי ר' עקיבא - המבין ש"אלוהים לא תקלל" זהו שם קדש ואזהרה לברכת השם - מדכתיב "לא תקלל" ולא כתיב "לא תקלל" (מלשון קלון - הסבר הרמ"ה), משמע שתי קללות.

רש"י מבין שהלימוד מדכתיב "אלהים לא תקלל" כאשר גם המלה "אלהים" משמעותה כפולה (כוונתו כנראה לשם קדש ולדיין והלימוד לאב הוא כנראה דרך דיין אולי באם אינו ענין וכו').

אולם הרמב"ם (פ"ה מהל' ממרים ה"ד) כותב: "אבל האזהרה הרי היא בכלל לא תקלל חרש הואיל והוא מוזהר שלא לקלל אדם מישראל הרי אביו בכלל ישראל". הכסף משנה מציע שהרמב"ם כר"ע והלימוד מלא תקלל חרש

דהיינו: א. קללת חרש שהו"א שדווקא עליו הזהיר הכתוב לא לבזותו בגלל שפלותו. ב. אביו ואמו (יתכן שאף המאירי מבין שהמקור מ"לא תקלל חרש" שכן כותב גבי מקלל אב "שהרי אין אזהרתו מ"לא תקלל חרש" אלא תמה שהיה יכול לומר "לא תקלל" ואמר "לא תקלל").

אפשרות נוספת ברמב"ם מציע הכס"מ: הגמ' בשבועות לו. לומדת מקור למקלל חברו מדכתיב "לא תקלל חרש" ולא מחלקת בין חרש לאדם אחר (והרמב"ם עצמו בפכ"ו מהל' סנהדרין ה"א מסביר

שנא' חרש "שאפילו זה שהוא אינו שומע ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו" ולכן זה מקור אף למקלל אביו ואמו וגמ' זו חולקת על הגמ' בסנהדרין סו. הסוברת שחרש יוצא דופן "שכן חרישותו גרמה לו" (רש"י: "מתוך שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב שלא תבזהו ולא תצערנהו מפני שנותן צרתו על לבו ומיצר על שפלותו"). אגב זאת בוקעת כאן אפשרות חמישית למקור האיסור - "לא תקלל חרש" ללא דיוקים בגוף המלה "תקלל".

אם הלימוד מ"לא תקלל חרש", נוח יותר להבינו לפי תפישת הרמב"ם שהבעיה בקללה מצד חינוך האדם עצמו (ואולי לא בכדי הרמב"ם הוא זה שלומד ממקור זה).

להסבר שהבעיה במקלל אביו ואמו מצד פגיעה בכבוד שמים, אם נבין שגם בחרש הבעיה מצד פגיעה בכבוד שמים יובן הקשר, אך פחות יובן אם נפצל בין התחומים.

להסבר שהבעיה במקלל אביו ואמו מצד הפגיעה בכבודם ונבין שגם **מקלל** חברו נלמד מ"לא תקלל חרש" (כגמ' בשבועות) וסיבתו פגיעה בחבר גם כן ניתן להבין אך פחות מובן אם מפצלים בין התחומים.

מנין הלאוין:

הרמב"ם בספר המצות (לאו שי"ח) מונה את איסור קללת אב ואם כלאו עצמאי ומביא שני מקורות: א. "לא תקלל חרש" וזה כולל אב. ב. לימוד המכילתא (שהובאה לעיל). הרמב"ן שם חולק וסובר שאין זה לאו עצמאי שהרי המקור הינו פסוקים של לאוים אחרים ורק העונש שונה אלא נכלל באיסור קללה של כ"א מישראל. ואילו המגילת אסתר טוען בעקבות הרמב"ם בסוף שרשיו שהיות שמוצאים עונש שונה ורק צריך מקור לאזהרה לא מפריעה העובדה שפסוק זה מוזכר בענין אחר. יתכן שמחלוקת זו קשורה לענינו - עד כמה מעורה לאו זה בקללת חבר אך יתכן שמנותק ובעיה טכנית יותר של שאלה כללית מה למנות כלאו עצמאי.

צורת הקללה:

במשנה בסנהדרין סו. "המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם (רש"י - "שיקלל בשמות הגמורין"). קללם בכנוי (רש"י: "כגון שדי צבאות חנון רחום") ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין". הגמ' (על אתר ובשבועות לו.) אומרת שחכמים הכוונה לר' מנחם בר' יוסי כאשר מקורו הוא הפסוק "בנקבו שם יומת" (ויקרא כ"ד, ט"ז) דכתיב גבי מגדף "מה ת"ל שם (הרי כבר בתחילת הפסוק נא' "ונקבו שם ה' מות יומת") לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם". אולם הגמ' (סנהדרין נו.) לומדת ממילים אלו שבמגדף בעינינו "עד שיברך שם בשם" (פרש"י: כגון יכה פלוני את פלוני או יקלל שם פלוני את שם פלוני"). רש"י (סו.) טוען שבאמת ר' מנחם בר' יוסי לא מקבל את הצורך בברכת שם בשם במגדף ואף ב"יתברך יוסי" חייב, כ"כ הבין רש"י שהלימוד למקלל אביו ואמו הינו מ"אם אינו ענין למגדף תנהו למקלל אביו ואמו". לכאוי לפי לימוד זה אין קשר מהותי בין מקלל הוריו לבין מגדף וניתן להבין שמגדף דין במורא שמים ומקלל הוריו דין במורא הורים או בחינוך האדם עצמו.

ח' הר"ן אינו מוכן לקבל את תפישת רש"י שלא בעינינו לפי ר' מנחם בר' יוסי מברך שם בשם - דהא קי"ל במשנה ובבריתא (נו.) שבעינינו זאת ומאידך במשנה סו. נאמרים דברי ר' מנחם בר' יוסי בלשון חכמים ומשמע שהלכה כמותו ואם כן תרתי דסתרי - ולכן הוא מסביר (בשם) "פירשו" והוא מסכים עמם) שאמנם גם לר' מנחם בר' יוסי בעינינו מברך שם בשם והלימוד לצורך בהזכרת שם במקלל אביו ואמו הינו "מכיון שסמך הכתוב נקיבת שם אצל מיתה בא ללמד על כלל המומתין בענין השם

שאין חיובן אלא בנקיבת שם". שיטה זו ברורה יותר לאפשרות שיש כאן דין בכבוד שמים ולכן יש גדר של מומתין בענין השם כשזה המחייב הבסיסי והקשר המהותי.

גם הרמ"ה מעלה אפשרות שמחד בעינין מברך שם בשם ומאידך קללה בשם (שכן רבי במשנה סו. נקט בלשון רבים את דעת רבי מנחם בר' יוסי ובפשוטות המשנה נו. מצריך מברך שם בשם). מבחינת הלימוד לדעתו ילפינן מ"שם" יתירה שבעינין מברך שם בשם ומ"יומת" יתירה (פעמים באותו פסוק) ילפינן שיש אף מקלל אחר אשר חייב מיתה דווקא כאשר מקלל בשם (ומסיים הרמ"ה: "ומילתא צריכא עיונא"). לשיטה זו ניתן להבין שזהו לימוד טכני מעין "אם אינו ענין" ואז לא בהכרח קשור לכבוד שמים, ומאידך ניתן להבין שיש קשר עקרוני יותר כי משווים בין המיתות השונות בענין שם ואין קשר לכבוד שמים.

הרמב"ם פוסק (פ"ה מהל' ממרים ה"ב) שחייב רק כשמקלל הוריו בשם מהשמות המיוחדים אך בכינוי פטור מסקילה - דהיינו פוסק בר' מנחם בר' יוסי, ומאידך פוסק (פ"ב מהלכות עבודה זרה ה"ז) שבעינין מברך שם בשם. ומתוך הכסף משנה (בהלכות ע"ז) שהרמב"ם פסק במגדף כסתם ברייתא (נו). המצריכה שם בשם, אך אין הרמב"ם מקבל את דבריו של שמואל בגמ' שם הלומד זאת מ"בנקבו שם" שכן לימוד זה מנוצל כבר לענין מקלל הוריו ולדעתו אולי יש לבריתא מקור אחר.

הלחם משנה (בהלכות ממרים) מתוך שאת דין ברכת שם בשם לומדים מעצם החזרה על המילים (וכלשון רש"י בדף נו: "להכי אהדריה בהאי קרא לומר לך עד שיקוב שם בשם") והצורך בשם בקללת הוריו לומדים מהמלה "בנקבו שם יומת" שמיותרת למרות החזרה (וכלשון רש"י סו: "בנקבו יומת היה לו לכתוב מה ת"ל "שם" אם אינו ענין...").

הגרי"פ פערלא (על ספר המצוות לרס"ג ח"ג עונש לב עמוד 140) מציע שמקור הרמב"ם הינו המכילתא דרשב"י (משפטים כא יז) (והוא מביא ראיות שכן דרך הרמב"ם לעתים - כאשר אוקימתת הגמרא דחוקה, ובענינו דוחק לומר שר' מנחם בר' יוסי חולק על דין מברך שם בשם - להסתמך על מדרשי הלכה, ירושלמי וכדומה): "יכול אפילו קללם בכנוי יהא חייב? נאמר ומקלל אביו ואמו ונאמר איש איש כי יקלל אלוקיו (ויקרא כ"ד, ט"ו) מה להלן בשם אף כאן בשם" דהיינו לימוד בגזרה שווה (ועיין שם מה שדן בענין זה). אולם לדעת הגרי"פ פערלא חולק הרס"ג על הרמב"ם שכן הגמרא בסנהדרין ובשבועות אומרת שחכמים הכוונה לר' מנחם בר' יוסי ודרשתו שונה ודלא כמכילתא (וגם יתכן שהמכילתא הינה רק אסמכתא), ודרשתו סותרת את דרשת מברך שם בשם, והרי קימא לן שבעינין מברך שם בשם ולכן על כרחך קימא לן כר' מאיר ולא כחכמים שחייבים סקילה אף במקלל הוריו בכינוי (ואף על פי שרבי שנה כמשנתנו את ר' מנחם בר' יוסי בלשון חכמים, היות שפירשה הגמרא שהכוונה לר' מנחם בר' יוסי ניתן לומר שאין הלכה כמותו, ועיין שם שמביא ראיות לאפשרות כזו). לכן כותב רס"ג "המקלל הוריו במענו" שיתכן שכוונתו "במענו" שזהו כינוי (כפי שמוכיח הגרי"פ, וכגון כינוי למי ששיכן שמו בבית המקדש) כי הוא פוסק כר' מאיר.

לכאורה ניתן להציע הסבר נוסף לרמב"ם ולומר שהוא לומד כרמ"ה והר"ן.

כמו כן ניתן להציע שמקור הרמב"ם במכילתא דר' ישמעאל (משפטים פרשה ה): "ומקלל אביו ואמו בשם המפורש. או אינו אלא בכינוי שאין תלמוד לומר "בנקבו שם יומת" להביא המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם המפורש דברי ר' אחאי (הנצי"ב מבין שהלימוד מ"יומת" יתירא ולכן לא קשה קושית תוספות בשבועות לו. התמה הרי כבר מנוצל הלימוד למברך שם בשם).

ר' חנינא בן אידי אומר הואיל ואמרה תורה השבע (פירש רש"י בשבועות לה: "שבועת ה' תהיה וכו'" - שבועת השומרים) ואל תשבע (פירש רש"י "לא תשבעו בשמי לשקר" - ויקרא יט) קלל (פירש

רש"י- (בסוטה) ואל תקלל (פירש רש"י: "בין קללת ה' בין קללת חבירו" לא תקלל חרש") מה השבע בשם אף אל תשבע בשם מה קלל בשם אף אל תקלל בשם" (דרשת ר' חנינא בן אידי מופיעה אף בשבועות לה: אך לא כמקור למקלל הוריו), והרמב"ם כר' חנינא בן אידי ולכן ניתן ללמוד את שני הלימודים.

כמו כן יתכן שהרמב"ם סובר כקושית ר' עקיבא איגר בגליון הש"ס (סנהדרין סו.) שניתן ללמוד מקלל אביו ואמו בלא שם שפטור מקל וחומר ממכר ה' בכינוי שפטור ואם כן הפסוק נאמר למכר שם בשם. קל וחומר זה- אם אינו טכני בלבד- מתאים לשיטה המקשרת בין שתי עבירות אלו או ששניהם דין במורא שמים או שניהם בחינוך האדם.

דהיינו לפי הרמב"ם: אם המקור הוא במכילתא דרי ישמעאל אם מהשוואה לסוטה לכאורה לימוד טכני יותר, אם מ"יומת" יתירה - מקביל לאפשרויות ברמ"ה לעיל. אם הלימוד ככסף משנה או הלחם משנה נראה כקשור יותר לכבוד שמים או אם נבין שאף מכר ה' דין בחינוך האדם עצמו הוא הדין הכא, וכן הוא לפי המכילתא דרשב"י אם לא נאמר שסתם לימוד טכני. וכן הוא לפי גליון הש"ס.

קללה לאחר מיתה:

בעוד מקלל אביו ואמו חייב אפילו אם קללם לאחר מיתתם (תורת כהנים קדושים פרק ט, פרשתא ג), מקלל חברו לאחר מיתה פטור (שם פרשתא ב, ג). חילוק זה מובן יותר לכוון שיש הבדל בין מקלל אביו ואמו למקלל חבירו כאשר מקלל חברו דין בכבוד חבירו ולכן דווקא בחיי ואלו מקלל חוריו דין בכבוד שמים. אולם ניתן להבין הבדל זה גם אם מקלל חוריו דין בכבודם, שכן מצינו דינים שונים בכבודם הקיימים אף לאחר מיתתם (כגון הזכרת "הריני כפרת משכבם") ואולי חבר שונה כי כבודו חמור פחות (ולפי זה אף תפיסות שהכל דין בכבוד שמים או בחינוך האדם עצמו יובנו כי יש הבדל בחומרת המעשה לאור הנושא המתקלל).

ב

אגב דיוננו הזכרנו את שיטת ר' מאיר שאף המקלל בכינוי חייב ובפשטות כוונתו כינויים כגון חנון, רחום וכדומה. ניתן להבין שר' מאיר מבין שיש פגיעה מספיק חמורה אף בהזכרת כינוי בלבד (הן מצד פגיעה בכבוד שמים, הן מצד המקלל עצמו והן מצד המקולל) ועל כך נחלקו חכמים.

אולם ניתן אולי להציע אחרת: ר' עקיבא איגר (בתשובותיו סימן כ"ה) דן בהצעה שהמסתפק אם ברכ ברכה מסוימת יחזור ויברכה בלשון לעז דהא הש"ך (יו"ד סי' קע"ט) פסק דשם בלשון לעז אינו שם ומותר למחקו, ומאידך קימא לן (שו"ע או"ח סי' קפ"ה) שאפילו ברכת המזון נאמרת בכל לשון וממילא אם יברך בלעז אין ברכה לבטלה ולא עובר על "לא תשא" ומאידך יוצא ידי חובתו. ר' עקיבא איגר דחה הצעה זו, שכן הרמב"ם בהלכות שבועות (פ"ב ה"ב) פוסק: "הנשבע... או באחד מן הכינויים כגון שנשבע במי ששמו חנון... וכיוצא בהן בכל לשון הרי זו שבועה גמורה" וכו' ובעולה שם חשיב שבועת שקר גמורה כשנשבע בו לשקר, וכן הדין בכל השבועות הן שבועת ביטוי שאזהרתה מ"ולא תשבעו בשמי לשקר" והן בשבועת שוא שאזהרתה מ"לא תשא" ואם כן רואים שאף שמזכיר את השם בלעז נכלל ב"לא תשא". אף על פי כן אין סתירה לדברי הש"ך כי שם בלעז דומה לכינויים שמותר למחקן (חוץ מ-7 כינויים המוזכרים בשבועות לה.) ומכל מקום הנשבע בהן הווי שבועה כדקתני במתניתין "ובכל הכינויים", "הכי נמי יש לומר דשם בלשון לעז מותר למחקו ומכל מקום הוא שבועה בשם" (ומוכיח זאת רע"א מעוד ראשונים), כיוצא בזה אף לענין ברכה שאינה צריכה אם מכר בלשון לעז, עובר בלא תעשה. ואף על פי שגבי מזכיר שם שמים לבטלה כתב הרמב"ם (פ"ב מהלכות שבועות הי"א) שאסור להזכיר שם מהשמות המיוחדין לבטלה משמע

שכינויים מותר, "מכל מקום לענין ברכה שאינה צריכה דנפקא לן מאזהרה דלא תשא חמיר בזה דגם בלשון לעז אסור דמברך למי ששמו כן בלעז".

לכאורה צריך להסביר שכוונת רע"א שיש מושג של חפצא של ברכה או טופס של ברכה שעליו מתחייבים בברכה לבטלה ואף שם בלעז מקבל בו חשיבות לענין זה כמו שם אחר.

יתכן שהוא הדין לגבי **מקלל**: ר' מאיר סובר שבדומה לברכות יש גם מטבע וחפצא של קללה שאחד ממרכיביה הוא השם ולכן גם כינוי יכול לתפקד בו כאילו יש שם ועל הנחה זו, לפחות לגבי קללה, אולי נחלקו חכמים.

הערה: כך גם מסביר האור שמח (פכ"ו מהלכות סנהדרין ה"ו) את פסק הרמב"ם (שם) שאף על פי שהמקולל מחל מלקין את המקלל "שכבר חטא ונתחייב". ודלא ככסף משנה המסביר זאת "שכיון שהתורה חייבתן מלקות חטא למקום ואינו יכול למחלו".